

bestemmingsplan

Landelijk Gebied West

1e herziening

Gemeente Stichtse Vecht



Planstatus: vastgesteld

Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BP|gwest1hrzLGB-VG02

Datum: 04-01-2018

Contactpersoon Buro SRO: dhr. mr. J.J. van Nuland

Kenmerk Buro SRO: SR150042

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Buro SRO
't Goylaan 11
3525 AA Utrecht
030-2679198
www.buro-sro.nl

BTW nummer:	NL8187.16.071.B01
KvK nummer:	30232281
Rabobank rekeningnummer:	NL44.RABO.0142.1540.24
	t.n.v. Buro SRO B.V. te Utrecht

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleidende regels.....	5
Artikel 1 Begrippen	5
Artikel 2 Wijze van meten	6
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels	8
Artikel 3 Administratieve bepaling.....	8
Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden	8
Artikel 5 Algemene wijzigingsregels	11
Artikel 6 Bedrijf	11
Artikel 7 Horeca	12
Artikel 8 Natuur.....	12
Artikel 9 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.....	12
Artikel 10 Wonen	12
3 Overgangs- en slotregels.....	13
Artikel 11 Overgangsrecht.....	13
Artikel 12 Slotregel.....	13

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, 1e herziening met identificatienummer NL.IMRO.1904.BPIgwest1hrzLGB-VG02 van de Gemeente Stichtse Vecht.

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij behorende bijlagen.

vigerend bestemmingsplan:

het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 30 september 2014.

extensief recreatief medegebruik:

vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-eenheid en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop staat;

overige begrippen:

voor de overige begripsbepalingen wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de vigerende bestemmingsplanregels van bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West' zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 30 september 2014.

Artikel 2 Wijze van meten

Lid 2.1 Algemeen

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de afstand tot de bouwperceelgrens:

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo):

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte ten dienste van kantoren, winkels of bedrijven, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige dienstruimten, worden opgeteld.

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

de horizontale diepte van een gebouw:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

de insteek van watergangen:

vanaf de insteek die wordt gevormd door de snijlijn tussen het schuine talud van de oever en het maaiveld.

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.

peil:

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het aansluitende terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
3. voor gebouwen in het talud van de dijk: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw;
4. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;
5. in voorkomende gevallen de peilhoogte zoals door burgemeester en wethouders aan te wijzen.

de verkoopvloeroppervlakte (detailhandel) (vvo):

binnenwerks met dien verstande, dat de totale vloeroppervlakte van ruimten welke rechtstreeks ten dienste staan van de detailhandelsactiviteiten en welke voor het publiek toegankelijk zijn worden opgeteld; kantoren, magazijnen en overige dienstruimten worden hieronder niet begrepen.

de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk:

van het peil tot aan de bovenzijde van de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

Lid 2.2 Ondergeschikte bouwdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden stoepen, stoeptreden, trappen, funderingen, kelderkoekoeken, erkers, pilasters, kozijnen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, luifels en balkons buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1,5 m bedraagt en overige ondergeschikte bouwonderdelen, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt.

Lid 2.3 Meten

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn en op de schaal waarin het plan is vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Administratieve bepaling

Op dit bestemmingsplan zijn van toepassing de regels van het vigerende bestemmingsplan, zulks met inachtneming van de aanvulling/aanpassing van die regels zoals voorzien in deze herziening.

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

Artikel 3 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

Artikel 3 lid 1 onder a wordt gewijzigd in:

de uitoefening van agrarische bedrijven;

In artikel 3 lid 1 onder c wordt de tekst 'uitsluitend ter plaatse van de hieronder vermelde aanduiding, tevens voor die functie:' gewijzigd in:

'uitsluitend ter plaatse van de hieronder vermelde aanduiding is de hierbij vermelde functie toegestaan.'

In de tabel in artikel 3 lid 1 onder c wordt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loonbedrijf' gewijzigd in:

'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch loonbedrijf';

Artikel 3 lid 1 onder g wordt gewijzigd in:

kleinschalig kamperen, uitsluitend als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf zoals bedoeld onder a;

De aanhef van artikel 3.2.1 wordt gewijzigd in:

Gebouwen ten behoeve van agrarische bedrijfsvoering

In artikel 3.2.1 sub a onder 1 wordt tussen 'bedrijfsgebouwen' en '5 m' de tekst 'tenminste' toegevoegd;

In artikel 3.2.1 sub a onder 4 wordt tussen 'bijgebouwen' en '5 m' de tekst 'tenminste' toegevoegd;

Artikel 3.2.1 sub a onder 6 vervalt.

In de tabel onder artikel 3.2.1 sub b vervallen de rijen uit de tabel voor 'recreatiewoning' en 'bijgebouwen bij de recreatiewoning';

Onder vernummering van artikel '3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde' naar 3.2.3 wordt een nieuw artikel 3.2.2. ingevoegd:

'3.2.2 Overige gebouwen

Voor het bouwen van overige gebouwen gelden de volgende regels:

- a. uitsluitend binnen de aanduiding 'recreatiewoning' mag één recreatiewoning worden gebouwd;*
- b. per recreatiewoning is één bijgebouw toegestaan;*
- c. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' zijn bijgebouwen toegestaan;*
- d. per woonschip is één bijgebouw toegestaan;*
- e. de maatvoering van gebouwen dient te voldoen aan de eisen die in de navolgende tabel zijn gesteld:*

Functie van gebouw	Maximum goothoogte (m)	Maximum bouwhoogte (m)	Maximum oppervlak (m ²)
Recreatiewoning	3,5	bestaand	bestaand
Bijgebouwen bij de recreatiewoning	3,0	-	10
Bijgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats'	3,0	3,0	10

In artikel 3.4.2 wordt het woord 'het bevoegd gezag' aangepast in:

'het bevoegd gezag'

In artikel 3.4.2 onder c wordt de tekst 'de hogere goot of bouwhoogte;' aangepast in:

'de hogere goot- en/ of bouwhoogte;'

Artikel 3.4.5 wordt als volgt aangepast:

'Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2:

- a. voor het vernieuwen of vergroten van bestaande recreatiewoningen tot een maximum van 200 m³;*
- b. het aanduidingsvlak mag, indien noodzakelijk, worden overschreden om het gewenste bouwvolume te kunnen realiseren;*
- c. het gestelde onder a en b onder voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden en geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden;*
- d. in geval er sprake is van een dubbelbestemming, de beheerder van hetgeen onder de dubbelbestemming valt schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de overschrijding van het aanduidingsvlak.'*

In artikel 3.4.7 onder c wordt de tekst 'de kuilvoerplaten zijn' aangepast in:

'de kuilvoerplaten zijn'

In artikel 3.5 worden 'Specifieke gebruiksregels' in het bestemmingsplan opgenomen onder vernummering van de huidige artikelen '3.5 Afwijken van de gebruiksregels', '3.6 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of van werkzaamheden' en '3.7 wijzigingsbevoegdheid':

'3.5 Specifieke gebruiksregels

3.5.1 Kampeerterrein

- a. *Een kampeerterrein binnen de aanduiding 'kampeerterrein' is uitsluitend toegestaan indien het kampeerterrein tevens op Bijlage 1 bestaande (neven)activiteiten voorkomt, aanvullend geldt dat:*
- 1. Ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' is maximaal één kampeerterrein toegestaan;*
 - 2. Het aantal standplaatsen mag niet meer bedragen dan in Bijlage 1 Lijst van bestaande nevenactiviteiten is opgenomen;*
 - 3. de maximum oppervlakte van het kampeerterrein bedraagt 1.500 m² ;*
 - 4. het kleinschalig kampeerterrein wordt binnen of direct aansluitend aan het bouwvlak gesitueerd;*
 - 5. de sanitaire en overige voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein worden gerealiseerd binnen het bouwvlak in bestaande bebouwing;*
 - 6. de kampeermiddelen een niet-permanent karakter bezitten zoals tenten, toercaravans en campers;*
 - 7. er geen permanente bewoning of huisvesting plaatsvindt;*
 - 8. het kleinschalig kamperen uitsluitend plaatsvindt in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.*
 - 9. buiten de onder 8 aangegeven periode geen kampeermiddelen meer op het terrein aanwezig mogen zijn;*
 - 10. de afstand van kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt;*
 - 11. er geen kantine-, sport, winkel- en horeca-activiteiten plaatsvinden;*
 - 12. de kampeeractiviteiten niet noodzaken tot aanpassing of verharding van de openbare infrastructuur;*
 - 13. het parkeren op eigen terrein plaatsvindt;*
 - 14. omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.*

3.5.2 Kleinschalig kamperen

- a. *Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het uitoefenen van kleinschalig kamperen als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf mits:*
- 1. maximaal één kleinschalig kampeerterrein per agrarisch bedrijf is toegestaan;*
 - 2. het kampeerterrein minimaal op 1.000 meter van een andere kampeervoorziening is gelegen;*
 - 3. het aantal kampeerplekken bij een agrarisch bouwvlak maximaal 15 plekken bedraagt;*
 - 4. de maximum oppervlakte van het kampeerterrein 1.500 m² bedraagt;*
 - 5. het kleinschalig kampeerterrein binnen of direct aansluitend aan het agrarisch bouwvlak wordt gesitueerd;*
 - 6. de sanitaire en overige voorzieningen ten behoeve van het kleinschalig kampeerterrein worden gerealiseerd binnen het agrarisch bouwvlak in bestaande bebouwing;*
 - 7. de kampeermiddelen een niet-permanent karakter bezitten zoals tenten, toercaravans en campers;*
 - 8. er geen permanente bewoning of huisvesting plaatsvindt;*
 - 9. het kleinschalig kamperen uitsluitend plaatsvindt in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.*
 - 10. buiten de onder 9. aangegeven periode geen kampeermiddelen meer op het terrein aanwezig zijn;*
 - 11. de afstand van kampeermiddelen tot geluidsgevoelige bestemmingen ten minste 50 m bedraagt;*

12. *er geen kantine-, sport, winkel- en horeca-activiteiten plaatsvinden;*
 13. *de kampeeractiviteiten niet noodzaken tot aanpassing of verharding van de openbare infrastructuur;*
 14. *het parkeren op eigen terrein wordt opgelost;*
 15. *een beplantingsplan ter goedkeuring wordt overlegd ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing overeenkomstig de streekkarakteristieken;*
 16. *omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.*
- b. *indien de locatie is gelegen in een bestemming 'Agrarisch met natuur en/ of cultuurhistorische waarden' dient te worden aangetoond dat de bestaande natuur- en/ of cultuurhistorische waarden worden versterkt, dan wel niet worden aangetast.*
 - c. *het kleinschalig kampeerterrein dient te worden beëindigd indien het agrarisch bedrijf de agrarische bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd;*
 - d. *cumulatie met andere kleinschalige kampeerterreinen en/ of reguliere campings is niet toegestaan.'*

Artikel 3.5.1 onder c wordt gewijzigd in (hernummerd naar 3.6.1 onder c):

'maximaal 2 nevenactiviteiten per agrarisch bouwvlak plaatsvinden, bestaande nevenactiviteiten zoals bedoeld in bijlage 1 van de regels worden hierbij meegerekend;'

Artikel 5 Algemene wijzigingsregels

Artikel 38 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

artikel 38 'lid 4 sub c' als volgt wordt gewijzigd:

'de gronden in bezit zijn van een organisatie of een particulier die de gronden blijvend als natuurgebied inricht en beheert.'

Artikel 6 Bedrijf

Artikel 4 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

aan artikel 4.1 sub n wordt toegevoegd dat luidt:

'ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' is tevens een restaurant toegestaan met een vloeroppervlak van maximaal 1.000 m²;

artikel 4.2.1a sub 3 als volgt wordt gewijzigd:

'bedrijfsgebouwen 5 m achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd, tenzij de gronden zijn gelegen ter plaatse van de aanduidingen 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' en/ of 'specifieke bouwaanduiding - andere situering bedrijfsgebouwen toegestaan;'

aan artikel 4.4 een 4e lid wordt toegevoegd dat luidt:

'4.4.4 Bouwen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 onder a voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak met dien verstande dat:

- a. *maximaal 1.000 m² aan bebouwing buiten het bouwvlak mag worden gesitueerd;*
- b. *de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6,0 m.'*

Artikel 7 Horeca

Artikel 10 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

artikel 10 lid 1 onder a wordt gewijzigd in:

horecabedrijven in de categorieën 1 en 2 of in de horecacategorie zoals op de verbeelding opgenomen zoals aangegeven in de bij deze regels behorende bijlage 'Staat van Horeca-activiteiten', met dien verstande dat parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden;

Artikel 8 Natuur

Artikel 13 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

Aan artikel 13 lid 2 wordt een nieuw sublid toegevoegd onder vernummering van het bestaande artikel 13 lid 2 naar '13.2.1 observatie- en schuilhutten en bouwwerken geen gebouwen zijnde':

'13.2.2 Recreatiewoningen

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden zijn recreatiewoningen toegestaan met dien verstande dat:

- a. uitsluitend binnen de aanduiding 'recreatiewoning' één recreatiewoning mag worden gebouwd;
- b. per recreatiewoning is één bijgebouw toegestaan;
- c. de maatvoering van gebouwen dient te voldoen aan de eisen die in de navolgende tabel zijn gesteld:

Functie van gebouw	Maximum goothoogte (m)	Maximum bouwhoogte (m)	Maximum oppervlakte (m ²)
Recreatiewoning	3,5	bestaand	bestaand
Bijgebouwen bij de recreatiewoning	3,0		10

Artikel 9 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

Artikel 40 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

aan artikel 40 'lid 3 sub d' wordt toegevoegd welke luidt:

'het aanleggen van kuilvoerplaten die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4.7 zijn vergund.'

Artikel 10 Wonen

Artikel 20 van het vigerende bestemmingsplan blijft van toepassing met dien verstande dat:

artikel 20.4.1 'Hogere goothoogte gebouwen' wordt verwijderd.

3 Overgangs- en slotregels

Artikel 11 Overgangsrecht

Lid 11.1 Overgangsrecht bouwwerken

- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 - 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10 %.
- c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder omgevingsvergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Lid 11.2 Overgangsrecht gebruik

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied West, 1e herziening'